

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN - 40020
PRACTICA 1 - PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR
ANDRÉ GONZÁLEZ ZAMORA - 1281158
FEBRERO 24 DEL 2026



Resumen

En esta práctica se hablará más a detalle sobre la protección legal del software conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). Se tocarán temas de propiedad industrial como de derechos de autor. Veremos como se relaciona el software, los derechos de autor y como estos rigen bajo la protección legal en México. Analizaremos ciertos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor los cuales hablan sobre derechos morales y patrimoniales. También simularemos un registro ante el portal de INDAUTOR, para así reforzar los conceptos teóricos y prácticos sobre el derecho de autor en el mundo de la Ingeniería en Software.

Objetivos

- Identificar la protección legal del software conforme la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)
- Analizar la titularidad de derechos en el desarrollo de software bajo relación laboral conforme la Ley Federal del Trabajo (LFT)
- Simular el proceso de registro de un programa de cómputo ante INDAUTOR
- Aplicar el marco legal mexicano a situaciones reales en ingeniería de software

Objetivo General

Comprender la definición y el alcance de la propiedad intelectual en México, diferenciando entre propiedad industrial y derechos de autor.

Desarrollo Experimental

1.- Investigación Conceptual

1.1.- Definición de Propiedad Intelectual en México

En México, la propiedad intelectual se entiende como el conjunto de derechos y privilegios que el Estado reconoce y protege en favor de los creadores sobre sus obras y creaciones.

1.1.1.- Investigar concepto general de Propiedad Intelectual

El concepto general engloba todo el sistema jurídico mediante el cual el Estado protege las creaciones originarias de la mente humana (obras artísticas, software o invenciones industriales), otorgando a sus creadores el derecho irrenunciable al reconocimiento de su autoría y facultad de controlar, autorizar o prohibir la explotación comercial de dichas creaciones.

1.1.2.- Explicar diferencias entre:

- Propiedad Industrial (patentes, marcas reguladas por IMPI)
- Derechos de Autor (regulados por INDAUTOR)

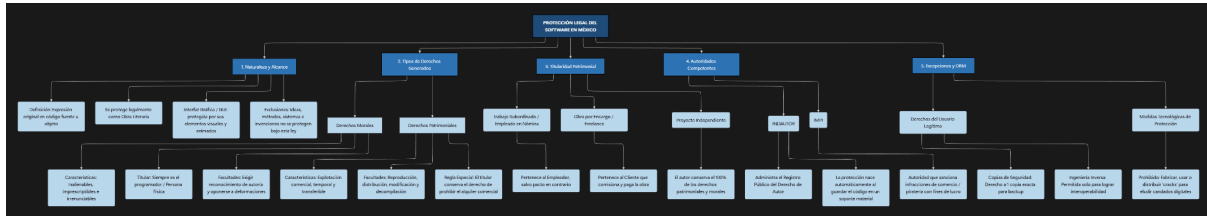
La principal diferencia está en que tipo de creaciones protegen y las instituciones encargadas de regularlas.

Los derechos de autor protegen las obras de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas, enfocándose en expresiones literarias y artísticas. Esto incluye ramas como la literatura, música, obras dramáticas, danza, fotografía, cinematografía y, de manera particular, los programas de software y bases de datos originales.

La propiedad industrial protege las creaciones de aplicación técnica, comercial e industrial. Esto quiere decir que no son objeto de protección como derecho de autor las ideas en sí mismas, las formulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo. Tampoco protege el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas, ni los nombres, títulos o frases aislados (como las marcas).

1.1.3.- Elaborar un mapa conceptual que relacione:

- Software
- Derechos de Autor
- Protección Legal en México



2.1.- Marco Legal Aplicado al Software

2.1.1. Análisis de la Ley Federal del Derecho de Autor

Aquí analizaremos sobre los siguientes artículos:

- Artículo 13, fracción XI. Reconocimiento del programa de cómputo como obra protegida
- Artículo 102. Protección de programas de computación
- Artículos 83 y 84. Obras creadas bajo laboral.

Artículo 13.-

Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas [...] XI. Programas de cómputo;

Artículo 102.-

Los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o de código objeto. *Se exceptúan aquellos programas de cómputo que tengan por objeto causar efectos nocivos a otros programas o equipos.*

Artículo 83.-

Salvo pacto en contrario, la persona física o moral que comisione la producción de una obra o que la produzca con la colaboración remunerada de otras, gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la misma y le corresponde las facultades relativas a la divulgación, integridad de la obra y de colección sobre este tipo de creaciones. La persona que participe en la realización de la obra, en forma remunerada, tendrá el derecho a que se le mencione expresamente su calidad de autor, artista, interprete o ejecutante sobre la parte o partes en cuya creación haya participado. Para que una obra se considere realizada por encargo, los términos del contrato deberán ser claros y precisos, en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al autor. El autor también está facultado para elaborar su contrato cuando se le solicite una obra por encargo.

Artículo 84.-

Cuando se trate de una obra realizada como consecuencia de una relación laboral establecida a través de un contrato individual de trabajo que conste por escrito, a falta de pacto en contrario, se presumirá que los derechos patrimoniales se dividen por partes iguales entre empleador y empleado. El empleador podrá divulgar la obra sin autorización del empleado, pero no al contrario. A falta de contrato individual de trabajo por escrito, los derechos patrimoniales corresponderán al empleado.

¿Por qué el software se protege como obra literaria?

El software se protege en los mismos términos que las obras literarias debido a que es una expresión escrita basada en lenguaje o código.

El artículo 101 define al programa de computación como “la expresión original en cualquier forma, lenguaje o código, de un conjunto de instrucciones que, con una secuencia, estructura y organización determinada, tiene como propósito que una computadora o dispositivo realice una tarea o función específica”. Al estar escrito mediante sintaxis y reglas lógicas, el derecho de autor asimila esta a la de un texto literario.

¿Qué son los derechos morales?

Según la Ley Federal del Derecho de Autor, los derechos morales son los privilegios exclusivos de carácter personal que el Estado reconoce a favor de todo creador sobre sus obras literarias y artísticas.

La ley establece que el autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación.

Según el Artículo 21, los titulares de los derechos morales tienen la facultad en todo tiempo de determinar si su obra ha de ser divulgada y en que forma, o se prefiere mantenerla inédita.

Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra, o bien, disponer que si divulgación se efectúe de forma anónima o bajo un seudónimo.

Exigir respeto a la obra y oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación que cause demérito al mismo o perjudique la reputación del autor.

¿Qué son los derechos patrimoniales?

De acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor, los derechos patrimoniales son los privilegios exclusivos de carácter económico que el Estado otorga a los creadores de obras literarias y artísticas.

En virtud de este derecho, corresponde al autor (o al titular actual) el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación en cualquier forma, dentro de los límites legales y sin menoscabo de los derechos morales.

3.1.- Relación con la Ley Federal del Trabajo

En esta sección se analizará el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo.

La relación entre la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Autor es fundamental para determinar a quien le pertenecen legal y económicamente los desarrollos tecnológicos y creaciones intelectuales que surgen dentro de una relación de empleo.

Dependiendo de si el trabajador crea una invención tecnológica (propiedad industrial) o una obra (derecho de autor, como el software), las reglas de titularidad cambian drásticamente.

3.1.1.- El Artículo 163 de la LFT y las invenciones de los trabajadores

Cuando el desarrollo tecnológico constituye una invención (e.g., un nuevo dispositivo físico, un procedimiento industrial o una fórmula), la LFT regula su atribución y explotación comercial, protegiendo tanto al inventor como a la inversión de la empresa

El trabajador inventor siempre tendrá derecho a que su nombre figure legalmente como autor de la invención.

Cuando el trabajador se dedica a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponde al patrón.

En cualquier otro caso (e.g., si un contador inventa una máquina industrial en la empresa), la propiedad de la invención le corresponderá al trabajador que la realice. Sin embargo, él tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, para usar exclusivamente o adquirir dicha invención y sus patentes.

3.1.2.- Comparativa entre regulación laboral y derecho de autor

Mientras la LFT regula las intervenciones industriales, la LFDA regula las expresiones artísticas y literarias. Al contrastar ambos marcos, encontramos diferencias sustanciales en como se reparte ese “pastel” patrimonial entre empleado y empleador.

3.2.- Caso práctico aplicado a Ingeniería de Software

En este caso hipotético, la Ley Federal del Derecho de Autor resuelve esta situación con reglas muy específicas, ya que el software tiene un tratamiento distinto al de otras obras cuando se crea bajo una relación laboral.

3.2.1.- ¿A quién pertenecen los derechos morales?

Los derechos morales pertenecen exclusivamente al ingeniero en software (el creador). La ley establece que el autor es el único titular de los derechos morales sobre las obras de su creación.

Este derecho se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Esto significa que, sin importar lo que omita el contrario, la empresa no puede arrebatarse al ingeniero su derecho a ser reconocido legalmente como el creador del sistema ERP.

3.2.2.- ¿A quién pertenecen los derechos patrimoniales?

Los derechos patrimoniales (de comercialización y explotación) pertenecen al 100% a la empresa “Soluciones Digitales MX” (el empleador). Aunque el contrato no mencione absolutamente nada sobre propiedad intelectual, la LFDA tiene una regla de aplicación automática para el software desarrollado por empleados.

El Artículo 103 establece que: “salvo pacto en contrario, los derechos patrimoniales sobre un programa de computación y su documentación, cuando hayan sido creados por uno o varios empleados en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empleador, corresponden a este”.

3.2.3.- ¿Puede el programador reutilizar partes del código en otro proyecto personal?

Artículo 102.- Los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o de código objeto. Se exceptúan aquellos programas de cómputo que tengan por objeto causar efectos nocivos a otros programas o equipos.

Artículo 103.- Salvo pacto en contrario, los derechos patrimoniales sobre un programa de computación y su documentación, cuando hayan sido creados por uno o varios empleados en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empleador, corresponden a este.

No, no puede hacerlo sin autorización expresa de la empresa.

Dado que establecimos que los derechos patrimoniales pertenecen al 100% a la empresa por haberse creado bajo una relación laboral, el código fuente es propiedad comercial de “Soluciones Digitales MX”. Como titular de estos derechos, la empresa tiene la facultad exclusiva de autorizar o prohibir la reproducción total o parcial del programa, la elaboración de obras derivadas (como adaptaciones o modificaciones para crear un nuevo software basado en ese código).

4.1.- Simulación de registro ante INDAUTOR

1. Registro de Marca (Protección de la Identidad Comercial)
2. Registro de Programa de Computación (Protección del Código)
 - a. ¿Dónde se indica el lenguaje de programación?
 - b. ¿Cómo se señala si es una obra derivada (un fork o versión nueva) o primigenia?

Las respuestas de ambas preguntas se encuentran en el formato RPDA-01 en la última sección “Rama”.

gob.mx			
Instituto Nacional del Derecho de Autor Dirección del Registro Público del Derecho de Autor			
RPDA-01			
Rama (Señale solo una opción, salvo en el caso de compilaciones)			
☐ Literaria	☐ Pictórica	☐ Historieta	☐ Programa de televisión
☐ Musical con letra	☐ Dibujo	☐ Arquitectónica	☐ Programa de cómputo
☐ Musical sin letra	☐ Escultórica	☐ Cinematográfica	☐ Fotográfica
☐ Dramática	☐ De carácter plástico	☐ Audiovisual	☐ Arte aplicado
☐ Danza	☐ Caricatura	☐ Programa de radio	☐ Base de datos
¿Se ha dado a conocer? ☐ No ☐ Sí		Fecha: DD / MM / AAAA	☐ Es primigenia ☐ Es derivada

3. Gestión de Pagos (e5cinco)